

1500186-38.2020.8.26.0069

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Paolo Pellegrini Junior

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... e conhecidos do acusado de tráfico, que pediram que não mencionasse a intenção de comprar drogas.

Retarou-se ainda na fase policial e novamente nesta data. Deu versão verossímil de que temeu por sua vida em razão de morar "lá em baixo" e que fora procurado por pessoas para não falar o que havia dito inicialmente.

Isso ao menos coloca em dúvida a existência de dolo de alterar o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500186-38.2020.8.26.0069 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500186-38.2020.8.26.0069

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2087481/2020 - DEL.POL.BASTOS, 6950386 - DEL.POL.BASTOS, 2087481 - DEL.POL.BASTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR VINICIUS DAVID MENEZES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paolo Pellegrini Junior

Vistos.

Trata-se de ação penal tendente a apurar o delito de falso testemunho imputado a Igor Vinicius David Menezes.

A denúncia foi recebida e o feito regularmente processado, sendo designada audiência para esta data.

Houve apenas o interrogatório do acusado.

Nos debates, o Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, com o que lhe

seguir a defesa.

É o relatório.
Decido.

A prova produzida em juízo não autoriza a condenação. Veja-se que o acusado admitiu ter alterado a verdade dos fatos quando ouvido como testemunha. Mencionou que temeu por sua integridade física, já que procurado por familiares e conhecidos do acusado de tráfico, que pediram que não mencionasse a intenção de comprar drogas.

Retarou-se ainda na fase policial e novamente nesta data. Deu versão verossímil de que temeu por sua vida em razão de morar "lá em baixo" e que fora procurado por pessoas para não falar o que havia dito inicialmente.

Isso ao menos coloca em dúvida a existência de dolo de alterar o panorama dos autos da apuração do delito de tráfico, pois na verdade há possível inexigibilidade de conduta diversa.

Não se pode impor à testemunha o dever de dizer a verdade a qualquer preço quando se tem elementos concretos de que sua integridade física poderia ser colocada em risco, como o alegado nestes autos.

Assim, ausente prova efetiva do dolo ou da exigibilidade de conduta diversa, o caso é de absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo Igor Vinicius David Menezes, qualificado nos autos, da imputação inicial, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se.

Bastos, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA